



PUTUSAN
Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LA UMPI, bertempat tinggal di Dusun Kakaro, Desa Watorumbe Bata, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarang bertempat tinggal di Rusunawa Lantai II, Nomor 21, Kelurahan Gamalama, RT 002, RW 003, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

L a w a n

PT SUMBERDAYA DIAN MANDIRI, berkedudukan di Komplek Harmoni Plaza, Blok A, Nomor 5-7, Jalan Suryopranoto, Nomor 2, Jakarta Pusat, diwakili oleh Karel Budiman, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meliana Ferawati Sinaga, S.H., dan kawan, Para *Legal Officer*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2025;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 24 Januari 2019 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 24 Januari 2019;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dirubah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak cuti, biaya atau ongkos pulang dan upah proses dengan rincian sebagai berikut:
 1. Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}5.270.000 = \text{Rp}47.430.000$;
 2. Uang penghargaan masa kerja $1 \times 4 \times \text{Rp}5.270.000 = \text{Rp}21.080.000$;
 3. Uang penggantian hak:
 - a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur $3 \times \text{Rp}5.270.000 = \text{Rp}15.810.000$;
 - b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja sebesar $= \text{Rp}2.000.000$;
 4. Upah proses $1 \times 6 \times \text{Rp}5.270.000 = \text{Rp}31.620.000$;Total uang secara keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar $\text{Rp}47.430.000 + \text{Rp}21.080.000 + \text{Rp}15.810.000 + 2.000.000 + \text{Rp}31.620.000 = \text{Rp}117.940.000$;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menyatakan sah sita jaminan terhadap harta benda/barang bergerak milik Tergugat baik berupa tanah dan bangunan serta seluruh peralatan kantor Tergugat yang beralamat di Desa Tolong, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan PHK (pemutusan hubungan kerja) Penggugat sudah daluwarsa, dalam hal ini sudah melebihi 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Tte., tanggal 10 Oktober 2025, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 012/SDMTLB/SK-PHK/XI/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp14.082.894,00 (empat belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2025/PN

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Tte., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 30 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Tte., tanggal 24 September 2025;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan dilakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 012/SDM-TLB/SK-PHK/XI/2019 tanggal 23 Januari 2019;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pelanggaran bersifat mendesak tidak terbukti, karena tidak terdapat bukti yang cukup atas tuduhan Penggugat telah melakukan pemukulan terhadap rekan kerja;

Bahwa berdasarkan Surat Skorsing Nomor 532/SDM/TLB/BOSS/IM/XII-2018 tanggal 18 Desember 2018 yang diterima dan ditandatangani Penggugat, oleh karenanya pelanggaran Penggugat dikualifikasikan sebagai pelanggaran biasa terhadap peraturan perusahaan;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar ketiga *Judex Facti* mengenai perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

Bahwa oleh karena *Judex Facti* sudah menetapkan tanggal pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 23 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 012/SDM-TLB/SK-PHK/XI/2019 sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, oleh karenanya dalam penerapan hukumnya masih menggunakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian perlu memperbaiki perhitungan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 161 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- Pesangon : $1 \times 5 \times \text{Rp}4.023.684 = \text{Rp}20.118.420;$
- Peraturan Menteri Keuangan : $2 \times \text{Rp}4.023.684 = \text{Rp } 8.047.368;$
- Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}28.165.788 = \underline{\underline{\text{Rp } 4.224.868 +;}}$

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Jumlah = Rp32.390.656;

Terbilang (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LA UMPI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LA UMPI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Tte., tanggal 10 Oktober 2025 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 012/SDMTLB/SK-PHK/XI/2019 tertanggal 23 Januari 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp32.390.656,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2026